SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1015650 - SP (2025/0239054-3)

RELATOR	:	**MINISTRO CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)**
IMPETRANTE	:	DOUGLAS TEODORO FONTES
ADVOGADOS	:	DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732 JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991 MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425 PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590 ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	BRENO ALEXANDRE VERGILIO GALHARDI (PRESO)
CORRÉU	:	BEATRIZ FIGUEIREDO FERREIRA
CORRÉU	:	BRUNO DE JESUS VICENTE
CORRÉU	:	CLAUDINEI RODRIGUES MACHADO
CORRÉU	:	YASMIN MORAIS SANTOS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de BRENO ALEXANDRE VERGILIO GALHARDI, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da apelação criminal n. 1500327-68.2022.8.26.0560.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 777 dias-multa, por infração ao artigo 33, *caput*, c.c. artigo 40, II, da Lei nº 11.343/06 (fls. 101-122).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para corrigir erro material na sentença, afastando a incidência do art. 40, inciso II, da Lei nº 11.343/06, mantendo, no mais, a sentença condenatória, conforme acórdão de fls. 55-95. Eis a ementa do julgado (fls. 56-58).

Documento eletrônico VDA48630259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/07/2025 às 16:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 01/07/2025 16:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 922ba618-7b9e-4584-ac2f-a9bfef5abb8b

"Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória, para todos os cinco acusados, pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Absolvição quanto à imputação do art. 35, da Lei nº 11.343/06, para todos os réus, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso defensivo (Breno) buscando, preliminarmente, declaração de nulidade, diante da violação de domicílio e por alegação de 'fishing expedition', bem como por ilicitude da busca pessoal, quebra da cadeia de custódia e violação do direito constitucional ao silêncio. No mérito, busca a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06, bem como a aplicação do art. 33, § 4º, também da Lei de Drogas, com a consequente revogação da prisão preventiva, além da fixação de regime inicial mais brando. Ao final, apresenta prequestionamento Recurso defensivo (Claudinei) buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso defensivo (Beatriz, Yasmin e Bruno) buscando, preliminarmente, a declaração de nulidade, por ter havido violação de domicílio, devendo ser afastada a constatação do flagrante e, consequentemente, revogadas as prisões preventivas. Ainda em sede preliminar, pugnam pelo direito de recorrerem em liberdade. No mérito, buscam a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requerem a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, também da Lei de Drogas, em sua fração máxima, e a correção de erro material, a fim de que seja afastada a incidência do art. 40, inciso II, também da referida Lei. Quanto à dosimetria das penas, requerem a fixação das penas-base nos mínimos legais, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para Yasmin e a fixação do regime inicial aberto para todos os recorrentes, postulando, de forma subsidiária, o regime inicial semiaberto para Bruno. Alegação de violação de domicílio e 'fishing expedition' improcedentes policiais militares que incursionaram à residência do réu Claudinei após visualizarem a corré Yasmin, que estava na via pública, correr para dentro da casa e avisar da chegada da Polícia aos ocupantes da casa fundada suspeita bem demonstrada nos autos drogas localizadas no interior do imóvel crime permanente circunstância de flagrância bem delineada nos autos localização das drogas que não se deu de forma indiscriminada, mas sim após fundada suspeita, seguida da localização de entorpecentes 'fishing expedition' não evidenciado neste feito. Alegação de nulidade por ausência de notificação quanto ao direito de permanecer em silêncio que não prospera acusado Breno que foi cientificado do direito de permanecer em silêncio na fase extrajudicial, tendo optado por se declarar mero usuário de entorpecentes alegação de que os policiais militares não o teriam advertido quanto ao direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem que não foi suficientemente comprovada nos autos édito condenatório que cotejou os elementos de prova extrajudiciais com aqueles colhidos sob o crivo do contraditório prejuízo à Defesa não demonstrado preliminar que não comporta acolhimento. Alegação de nulidade na busca pessoal que não prospera Réu Breno que, ao que consta dos autos, nem mesmo foi submetido à busca pessoal estado de flagrância e contexto fático que justificariam a realização da busca, não havendo que se falar em ilegalidade precedente do C. STJ. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia

Documento eletrônico VDA48630259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/07/2025 às 16:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 01/07/2025 16:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 922ba618-7b9e-4584-ac2f-a9bfef5abb8b

que deve ser rejeitada entorpecentes apreendidos nos autos que foram devidamente discriminados, acondicionados e numerados materiais que foram regularmente custodiados ao longo de todo o feito, tendo sido colhidas amostras para laudo definitivo e incinerado o restante quebra da cadeia de custódia não evidenciada neste feito. Pretensão de recurso em liberdade afastada momento processual inoportuno para a pretensão Defensiva manutenção das segregações cautelares bem justificada na r. Sentença. Mérito - Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante Policiais Militares que, em patrulhamento na via pública, viram a ré Yasmin adentrar na imóvel de Claudinei, avisando os presentes da chegada da Polícia agentes do Estado que adentraram na casa e flagraram os réus dividindo e embalando as drogas Tráfico de drogas consumado Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas. Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas quantidade de entorpecentes e contexto fático que afasta a possibilidade de porte para uso. Dosimetria Penas-base mantidas nos mínimos legais para as rés Yasmin e Beatriz quantidade e variedade das drogas ponderadas para a elevação das penas-base de Claudinei e Breno maus antecedentes que também foram valorados nesta etapa para Claudinei e Bruno, com elevação de suas penas-base. Na segunda fase, penas elevadas para Claudinei e Breno, pela reincidência (inclusive específica) menoridade relativa bem reconhecida na r. Sentença para Yasmin, porém sem reflexos no patamar de sua pena inteligência da Súmula nº 231, do C. STJ. Na derradeira etapa, não cabimento do redutor de pena do crime de tráfico de drogas, por falta de amparo legal réus que, envolvidos com traficância de drogas, se dedicavam às atividades criminosas reincidências de Claudinei e Breno que igualmente inviabilizam a causa de diminuição quantidade e variedade de drogas igualmente ponderadas nesta fase para Yasmin, Beatriz e Bruno, a reforçar a sua dedicação às atividades ilícitas. Regime inicial fechado mantido para todos os réus, eis que justificado e por ser o mais adequado, diante da gravidade concreta do crime Reincidência igualmente valorada para a fixação do regime mais gravoso a Claudinei e Breno. Não cabimento de substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. Incidência do art. 40, inciso II, da Lei nº 11.343/06, que deve ser afastada do dispositivo da r. Sentença circunstância não valorada no mérito do édito condenatório correção de erro material que se impõe. Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão Prequestionamento Implícito. Matéria preliminar rejeitada. Recursos das Defesas parcialmente providos, exclusivamente para se afastar a incidência do art. 40, inciso II, da Lei nº 11.343/06, do dispositivo da r. Sentença, para todos os acusados, mantendo-se, no mais, a r. Sentença."

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em acórdão assim ementado (fl. 1655):

"Embargos de declaração Alegação de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Reiteração de inconformismo preliminar e de mérito já aduzidos em recurso de Apelação. Impugnação, ainda, aos critérios adotados na dosimetria da pena do embargante. Embargos rejeitados R. Decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos

Documento eletrônico VDA48630259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/07/2025 às 16:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 01/07/2025 16:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 922ba618-7b9e-4584-ac2f-a9bfef5abb8b

autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente Impossibilidade rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal. Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão Prequestionamento Implícito. Embargos rejeitados."

No presente *writ*, a defesa sustenta que a condenação do paciente foi baseada em meras presunções e suposições, sem provas suficientes. Alega nulidade da abordagem policial por falta de elementos que justificassem a atitude suspeita, violação da inviolabilidade do domicílio, e violação do direito ao silêncio (fls. 12-26).

Alega, ainda, que *"não há qualquer prova que demonstre a prática do crime de tráfico de drogas pelas mãos do acusado, ora paciente, porém em caso de entendimento pela condenação, requer que a sentença seja reformada parcialmente a fim de reconhecer a figura de usuário para o paciente, conforme leciona o art. 28 da Lei de Drogas."* (fl. 43).

Argumenta, outrossim, que *"é imperioso o reconhecimento da forma privilegiada prevista no § 4º, com aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar máximo (2/3), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."* (fl. 45).

Aduz, também, que *"o regime inicial de cumprimento de pena que deveria ser imposto ao paciente, no máximo, seria o regime semiaberto, pois sendo primário e de bons antecedentes, sua conduta preenche totalmente os requisitos do art. 59 do Código Penal, no que tange aos seus bons antecedentes, boa conduta social etc."* (fl. 48).

Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido ou, subsidiariamente, para que seja desclassificada sua conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Requer ainda, seja a pena fixada em seu grau mínimo, bem como da aplicação do regime inicial ABERTO (fl. 54).

É o relatório.

Decido.

O pedido de liminar, nos termos em que foi formulado na presente impetração - no sentido de que seja reconhecida a "*TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06. "* (fl. 53) -, confunde-se com o próprio mérito do *mandamus*, razão pela qual a apreciação, que tenho cunho eminentemente satisfativo, deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria.

Ante o exposto, **indefiro** o pedido de liminar.

Documento eletrônico VDA48630259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/07/2025 às 16:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 01/07/2025 16:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 922ba618-7b9e-4584-ac2f-a9bfef5abb8b

Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.

Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 01 de julho de 2025.

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator

Documento eletrônico VDA48630259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/07/2025 às 16:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 01/07/2025 16:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 922ba618-7b9e-4584-ac2f-a9bfef5abb8b